

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2750/2537

ราชบัณฑิตยสถาน  
นายทวีศักดิ์ ญาณประทีป กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 72 เดิม, มาตรา 73 เดิม, มาตรา 74 เดิม, มาตรา 75 เดิม, มาตรา 420, มาตรา 438 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 4, มาตรา 12, มาตรา 13, มาตรา 14, มาตรา 24, มาตรา 29, มาตรา 32, มาตรา 46, มาตรา 47

พ.ร.บ.ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2485 มาตรา 20 (2), มาตรา 23

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 มาตรา 29, มาตรา 30

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 เรื่อง ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 30 และข้อ 29 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ได้บัญญัติให้โจทก์เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด มีฐานะเป็นกรมและให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โจทก์จึงเป็นนิติบุคคลจำพวกทบวงการเมือง ตามป.พ.พ. มาตรา 72 (เดิม) และ 73 (เดิม)

ส. นายกราชบัณฑิตยสถานได้ประชุมราชบัณฑิตทุกสำนักและจัดวางระเบียบการของราชบัณฑิตยสถานว่าด้วยการปฏิบัติงานทั่วไปของนายก อุปนายก และเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 (2) ประกอบมาตรา

23 แห่ง พ.ร.บ.ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2485 ระเบียบการดังกล่าวจึงชอบด้วย  
กฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ ตามข้อ 6 ของระเบียบการของราชบัณฑิตยสถานกำหนดว่า  
ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้แทนราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นนิติบุคคล ดังนั้น  
ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการจัดการควบคุมทบวงการเมืองโจทก์ จึงถือได้ว่า  
ในขณะที่ฟ้องคดีโจทก์มี บ.นายกราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้แทนตาม ป.พ.พ. มาตรา  
75 (เดิม)โจทก์โดย บ.นายกราชบัณฑิตยสถานย่อมมีอำนาจฟ้องคดีได้เองโดยตรง  
ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้บังคับบัญชา  
ก่อนโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง(ปรีชา - เฉลิมวณิชย์ - สมาน เวทวินิจ - สังเวียน รัตน  
มุง)ศาลแพ่ง นายสุเมธ อุปนิสากรศาลอุทธรณ์ นายสุทธิ นิชรโรจน์

นายปริญญา ดีผดุง - ตรวจ/ย่อ

นายวิชัย วิวิตเสวี - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ

สุมาลี พ/ท

---

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ